

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 464/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นางประทุม ชัยราช

จำเลย

นางประทุม ชัยราช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,26,75,76,102 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก 2
ปี ฐานจำหน่ายกัญชาจำคุก 2 ปีรวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 โดยมีคำร้องประกอบ
(อันดับ 51,50)

ต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2532 จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่าฎีกาของ
จำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 218 และไม่ปรากฏคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของ
จำเลยในสำนวนแต่อย่างใด(อันดับ 57)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 10,21)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับจึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับจึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น